



Секретарю Ради національної безпеки і
оборони України
п. Олексію ДАНИЛОВУ

Директору Державного бюро розслідувань
п. Олексію СУХАЧОВУ

Голові Національної поліції України,
генерал поліції третього рангу
п. Івану ВИГІВСЬКОМУ

Директору Національного
антикорупційного бюро України
п. Семену КРИВОНОСУ

вих. №224/84 від 12.02.2024 року

Щодо неправомірних дій службових осіб

Від імені Professional Association of Environmentalists of the World (PAEW) що об'єднує понад 7000 спеціалістів України та ЄС, а також понад 350 провідних підприємств різних секторів економіки), дозвольте висловити Вам повагу та звернутись з проханням надати правову оцінку дій посадових осіб Міндовкілля та у разі виявлення порушень вжити відповідних заходів реагування, в рамках визначених повноважень.

Так 09 липня 2023 року набрав чинності Закон України «Про управління відходами». Пунктом 4 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про управління відходами» встановлено вимогу діючим суб'єктам господарювання (що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами) у сфері управління небезпечними відходами, що здійснюють збирання та оброблення небезпечних відходів, отримати ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами **протягом шести місяців з моменту набрання чинності цим Законом (до 9 січня 2024р.).**

Пунктом 8 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про управління відходами» **зобов'язано** Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, **до моменту набрання чинності цим Законом (09 липня 2023 року)** привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами» прийнято лише **05.12.2023 року** за № 1278, тобто з порушенням терміну прийняття **на 5 місяців!** Тобто реальний термін для отримання нової ліцензії з управління небезпечними відходами становив 1 місяць з дня опублікування постанови.



Таким чином, очевидно, що норма пункту 4 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про управління відходами» Міндовкіллям порушено!

На вимогу статті 44 Закону України «Про управління відходами» для того, щоб отримати нову ліцензію кожен суб'єкт господарювання, згідно наказу Міндовкілля від 31.10.2023 № 729 «Про затвердження Порядку здійснення перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам» повинен також пройти перевірку відповідності своєї матеріально-технічної бази.

На сьогодні ми отримали ситуацію, коли на ринку поводження (управління) небезпечними відходами в Україні існує лише 2 суб'єкта господарювання, що отримали ліцензії на управління небезпечними відходами 01 та 02 лютого 2024 року відповідно. З 9 січня по 01 лютого 2024 року ринок небезпечних відходів не налічував ЖОДНОГО суб'єкта.

Проте відсутність на ринку ліцензіатів не завадила деяким з них, а саме ТОВ «НБК «УКРЕКОПРОМ» (код ЄДРПОУ 39624900) розсилати листи на державні та приватні структури (органи) з неоднозначними «натяками» співпрацювати виключно з їх компанією? (лист ТОВ «НБК «УКРЕКОПРОМ» від 19.01.2024 № 2-1715 додається). Разом з тим, зазначеній компанії не завадила відсутність ліцензії на управління небезпечним відходами приймати участь та стати переможцями низки тендерних закупівель. Беручи участь у публічних закупівлях в 2024 році, ТОВ «НБК «УКРЕКОПРОМ» регулярно зверталось до замовників із вимогами про внесення змін до тендерної документації шляхом викладення вимоги щодо наявності ліцензії на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами з конкретним видом та кодом відходів і конкретним видом операції у відповідності до вимог Закону України «Про управління відходами». До прикладу можна навести публічні закупівлі № UA-2024-01-11-009573-а (вимога подана 12.01.2024), № UA-2024-01-30-002657-а (вимога подана 30.01.2024). При цьому такі вимоги ТОВ «НБК «УКРЕКОПРОМ» подавало ще до моменту отримання ним ліцензії, вочевидь знаючи, що ліцензію буде ним отримано, а іншими суб'єктами господарювання – ні.

В обґрунтування наявності в нього права на провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами ТОВ «НБК «УКРЕКОПРОМ» посиляється на Акт № 05-24 здійснення перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії (ліцензіата) технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам, складений 05.01.2024 уповноваженими особами Міндовкілля – головними спеціалістами Корюком Романом Олександровичем і Чернишовим Олександром Сергійовичем.

В пункті 1.2 цього акта зазначено: «Відомості про здобувача ліцензії (ліцензіата), у присутності якого складено Акт перевірки наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів, роздрібною торгівлі лікарськими засобами (далі – Акт)», тобто зазначений не той вид господарської діяльності, на провадження якого у подальшому Міндовкілля була видана ліцензія ТОВ «НБК «УКРЕКОПРОМ» наказом від 02.02.2024 № 119 (копія додається).

Окрім того, акт складено не на бланку органу ліцензування та з недотриманням форми акту. Тобто при складанні акта уповноваженими особами Міндовкілля були допущені порушення Примірної форми акта (Додаток 2 до Порядку здійснення перевірки відповідності матеріально-технічної бази здобувача ліцензії технологічним вимогам до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, правилам технічної експлуатації установок та технологічним регламентам, затвердженого наказом Міндовкілля від 31.10.2023 № 729).

Також виявлено невідповідність зазначеного у акті перевірки наявного обладнання зазначеному у висновку з оцінки впливу на довкілля, що був виданий Міндовкілля від 03.05.2023 № 21/01-202321010359/1. Разом з тим, фахівцями, що проводили перевірку матеріально-технічної бази зазначено наявність достатньої кількості тари для двотижневого зберігання відходів. Проте, якщо здійснити розрахунок відповідно враховуючи потужність установок для термічного знищення відходів, що зазначені у висновку з оцінки впливу на довкілля при цілодобовому режимі роботи цих установок (що також не відповідає дійсності, оскільки мають бути технічні зупинки обладнання для технічного обслуговування) складає 504 т відходів, що складає більше 25 повних вантажівок, що одночасно мають розміститися на промисловому майданчику суб'єкта господарювання, що є абсолютно нездійсненною умовою.



IBAN UA493052990000026007046228314
Банк АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 44087227

Варто наголосити, що на сьогодні відсутні технологічні вимоги до здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами та правила технічної експлуатації об'єктів оброблення відходів, що мають бути розроблені та затверджені Міндовкілля, на виконання статті 44 Закону України «Про управління відходами» та відповідність яким перевіряється фахівцями Міндовкілля під час здійснення перевірок матеріально-технічної бази перед отриманням ліцензії на управління небезпечними відходами. То постає логічне питання, що ж перевіряє Міндовкілля і яка юридична сила виданих на сьогодні актів та перших ліцензій?

На сьогодні, ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» набув монопольного (домінуючого) становища на ринку послуг з управління небезпечними відходами, що вже призводить до встановлення цін, значно вищих за ринкові, та в кінцевому результаті заподіє збитків необмеженому колу споживачів. Разом з тим, це призведе до заподіяння збитків державному бюджету, з огляду на те, що монополіст зможе нав'язувати свої умови ціноутворення на послуги, встановлюючи ціни, значно вищі за ринкові, а замовники публічних закупівель будуть вимушені витрачати бюджетні кошти на закупівлю послуг за невиправдано дорожчою вартістю.

За відсутності конкуренції монополіст не буде зацікавлений у якісному та безпечному наданні послуг, адже потужності одного, п'яти, десяти суб'єктів на ринку небезпечних відходів не в змозі покрити потреби у наданні якісних послуг з управління небезпечними відходами для всієї країни, що в свою чергу загрожує екологічній безпеці держави в цілому.

Громадський сектор отримує безліч інформації про те, що Міндовкілля у змові з групою підприємств вирішили утворити «монополію» на ринку небезпечних відходів задля усунення конкуренції та недопуску на ринок «непотрібних» компаній, використавши надважку ситуацію в країні та прикриваючись великою «реформою» галузі відходів. Використовуючи свій «адмінресурс» просто не видають нові ліцензії на управління небезпечних відходів або вимагаючи під час перевірок у суб'єктів господарювання безліч документів та інформації, що не належить до компетенції Міндовкілля. Адже станом на сьогодні і досі відсутні лівова частина підзаконних актів, у т.ч. тих, що перевіряються Міндовкілля під час перевірок матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання.

Дана ситуація, а також бездіяльність Міндовкілля, що систематично дозволяє собі порушувати норми законодавства викликає глибоке занепокоєння та створює загрозу державної безпеки, безпеки навколишнього природного середовища, життя і здоров'я населення, суперечить принципам державної регуляторної політики, створює перешкоди для розвитку господарської діяльності та економіки країни в цілому у часи воєнного стану, окрім того незрозумілою залишається доля небезпечних відходів по країні в цілому.

Разом з тим вже існує доручення Прем'єр-міністра України від 26.01.2024 № 41277/4/1-23 стосовно ситуації, що склалась на ринку небезпечних відходів та необхідності розробки відповідного проекту акта.

Проте Міністерство захисту довкілля України у відповідь на численні запити підприємств, громадськості, Державної регуляторної служби України, Народних депутатів України продовжує дезінформувати Уряд та громадськість стосовно відсутності проблеми у зазначеній сфері.

Окреме занепокоєння викликає робота «розпіареної» Міндовкілля цифровізації шляхом впровадження ЕкоСистеми за державні кошти, яка не дає можливості суб'єктам господарювання вносити коректно свої дані, адже постійно відбуваються численні збої в роботі і ця система просто не тягне всього потоку інформації і даних, які намагаються до неї занести (скріншоти скарг суб'єктів додаються).

Professional Association of Environmentalists of the World (PAEW) вбачає в зазначених діях Міндовкілля втручання у діяльність суб'єктів господарювання та штучне створення перешкод для розвитку господарської діяльності; порушення прав суб'єктів господарювання у сфері поводження (управління) небезпечними відходами на своєчасне приведення діяльності діючих ліцензіатів з поводження з небезпечними відходами у відповідність до норм нового законодавства та отримання ліцензії на управління небезпечними відходами, загрозу економічній та екологічній безпеці країни у ці нелегкі часи повномасштабної війни, а також спроби створення монополії на ринку небезпечних відходів, адже як РЕФОРМА галузі відходів могла призвести до відсутності суб'єктів надання послуг у ній!?

Глибоко поділяючи стурбованість за стан довкілля, безпеку життя та здоров'я наших громадян Professional Association of Environmentalists of the World (PAEW) просить дати правову оцінку дій/бездіяльності Міндовкілля, а також здійснити аудит витрачених бюджетних коштів Міндовкілля на створення та функціонування ЕкоСистеми.

Додатково інформуємо, що Державна регуляторна служба України, як орган, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та



IBAN UA493052990000026007046228314
Банк АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 44087227

дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності цілковито поділяє нашу думку і позицію із зазначеного питання (копії листів додаються).

Штучно створена ситуація свідчить ні про що інше окрім як про змову посадових осіб Міндовкілля зі службовими особами ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» з метою отримання неправомірної вигоди цим суб'єктом господарювання. Тому викладені в цьому зверненні факти підлягають ретельній перевірці правоохоронними органами.

Взиваємо бути небайдужими до проблем довкілля, безпеки життя та здоров'я громадян, а також не допустити знищення конкурентно спроможного ринку надання послуг у сфері небезпечних відходів, що вплине на економічну та екологічну безпеку країни в цілому та притягти посадових осіб Міндовкілля, що систематично порушують вимоги законодавства до відповідальності.

Додатки:

1. Додаток 1 - лист ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» від 19.01.2024 № 2-1715
2. Додаток 2 - Акт № 05-24
3. Додаток 3 - наказ від 02.02.2024 № 119
4. Додаток 4 – Скріншоти користувачів ЕкоСистеми
5. Додаток 5 – копії листів від Державної регуляторної служби України

З повагою,
Президентка Асоціації РАЕВ

Виконала: Наталія Мороз: (063)849-3806,
natali.paeu@gmail.com



Людмила ЦИГАНОК



IBAN UA493052990000026007046228314
Банк АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 44087227